主題精選：負擔行為 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 土地法第34條之1之處分
發布日期: 2022-03-10
內文
土地法第34條之1所稱處分是否及於負擔行為？
• (一) 處分之涵義處分之意涵有廣狹之分。
1. 最廣義之處分：指法律上之處分與事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之負擔
行為及物質性質之處分行為。
2. 廣義之處分：指法律上之處分，不包括事實上之處分。法律上之處分包括債權行為性質之
負擔行為及物權行為性質之處分行為。
3. 狹義之處分：僅指物權行為性質之處分行為，不包括事實上之處分及債權行為性質之負擔
行為。
• (二) 土地法第34條之1所稱處分之見解
1. 採廣義解釋：土地法第34條之1所稱處分，包括債權行為性質之負擔行為及物權行為性質
之處分行為。例如，買賣屬於債權性質之負擔行為。部分共有人就共有不動產所訂立之買
賣契約如未達土地法第34條之1第1項之同意門檻（即共有人過半數及其應有部分合計過半
數之同意，但其應有部分合計逾三分之二者，其人數不計），則買賣契約無效。
2. 採狹義解釋：土地法第34條之1所稱之處分，僅指物權行為性質之處分行為，不包括債權
行為性質之負擔行為。例如，買賣屬於債權性質之負擔行為。部分共有人就共有不動產所
訂立之買賣契約，如未達土地法第34條之1第1項之同意門檻，則買賣契約仍然有效。
3. 私見認為應採狹義解釋，其理由如下： (1)負擔行
為之有效成立不以有處分權為必要。縱係無處分權

之人所訂立之買賣契約，不因之無效。此為負擔行
為之固有法理。因此，土地法第34條之1第1項不應
違背上開法理。換言之，土地法第34條之1第1項多
數決應僅及於物權行為性質之處分行為，不及於債
權行為性質之負擔行為。 (2)一般咸認民法第819條
第2項之處分，僅指物權行為性質之處分行為，不
包括債權行為性質之負擔行為。土地法第34條之1
第1項為民法第819條第2項之特別法，兩者之處分意
涵理應相同。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 負擔行為與處分行為
發布日期: 2021-04-29
內文
• (一) 負擔行為與處分行為之意涵：
1. 負擔行為：當事人約定由一方為給付之法律行為。如債權行為即是。
2. 處分行為：直接發生權利變動之法律行為。如物權行為即是。
甲將一筆土地出售於乙，其過程為：首先甲與乙簽訂買賣契約（即債權行為），嗣將甲名下之
土地過戶登記於乙名下（即物權行為）。前者為負擔行為，後者為處分行為。債權行為與物權
行為分別獨立。債權行為與物權行為各自生效或失效。
• (二) 土地法規定之處分與移轉：土地法之法條用詞如為處分或移轉，一般指物權行為。舉例
如下：
1. 民法第759條規定：「因繼承、強制執行、徵收、法院之判決或其他非因法律行為，於登記
前已取得不動產物權者，應經登記，始得處分其物權。」意指繼承等五種情形，未辦竣登
記，不得處分其物權，但仍得處分其債權。如甲有一筆土地，甲死亡由乙繼承，但未辦理
繼承登記。今，乙與丙就該地簽訂買賣契約，則買賣契約（即債權行為）仍然有效，只是
無從辦理過戶登記（即物權行為）而已。
2. 土地法第34條之1第1項規定：「共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、農
育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其
應有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」所稱處分，指物權行為而言。如甲、乙
二人共有一筆土地，應有部分各二分之一。今，乙未經甲同意，擅自與丙就該地簽訂買賣
契約，則買賣契約（即債權行為）仍然有效。又，簽訂買賣契約屬於債權行為，不以有處
分權為必要。日後，乙無法履行契約，丙不得向甲請求給付甲之應有部分。此時，丙僅得
向乙主張債務不履行請求損害賠償。
3. 山坡地保育利用條例第37條第2項：「原住民取得原住民保留地所有權，如有移轉，以原住
民為限。」所稱移轉，指物權行為而言。如甲為原住民，乙為非原住民，甲擁有一筆原住
民保留地。今，甲與乙就該地簽訂買賣契約，則買賣契約（即債權行為）仍然有效，只是
無從辦理過戶登記（即物權行為）而已。
• (三) 試題探討：◎甲具有原住民身分，為丙之利益，以丙為受益人將其所有之原住民保留地A
地信託予不具原住民身分的自然人乙，依原住民保留地開發管理辦法第18條規定，原住民保留
地所有權移轉對象為具原住民身分者。試問甲、乙間就A地所為之信託契約效力為何？（108
年地政士「民法概要與信託法概要」試題）

【解答】
• (一) 信託法第5條第4款規定，以依法不得受讓特定財產權之人為該財產權之受益人者，信託
行為無效。準此，具有原住民身分者，始得為受益人；亦即丙須具有原住民身分。本題所問為
受託人，故受益人與本題無關，合先敍明。
• (二) 原住民保留地開發管理辦法第18條第1項，原住民取得原住民保留地所有權後，除政府指
定之特定用途外，其移轉之承受人以原住民為限。準此，甲信託移轉於乙，乙為受託人。原住
民保留地移轉之承受人，須具有原住民身分。信託登記屬於所有權移轉，故受託人須具有原住
民身分。本題，乙不具原住民身分，故甲不得將A地信託移轉於乙。
• (三) 上開原住民保留地開發管理辦法第18條第1項
所稱「移轉」，指處分行為（即物權行為）。本題所
問「信託契約之效力為何？」係指「負擔行為（即
債權行為）之效力為何？」前揭原住民保留地開發
管理辦法僅規範處分行為（即物權行為），未規範
負擔行為（即債權行為）。換言之，僅拘束處分行
為（即物權行為），未拘束負擔行為（即債權行
為）。準此，甲、乙間就A地所為之信託契約屬於負
擔行為（即債權行為），故仍然有效。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下